



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 294-2026/INDECOPI-CUS

PROCEDENCIA : CUSCO
DENUNCIANTE : YANET YUDITZA BUSTAMANTE ROZAS
DENUNCIADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU
MATERIA : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA

SUMILLA: Declarar **FUNDADA** la denuncia interpuesta por la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas contra el Banco de Crédito del Perú por infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00

Declarar **INFUNDADA** la denuncia interpuesta por la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas contra el Banco de Crédito del Perú por infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber quedado acreditado que haya procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.

SANCIÓN:

11.60 UIT¹ Por falta de adopción de medidas de seguridad.

Cusco, 02 de junio de 2026.

ANTECEDENTES

1. El 14 de noviembre de 2025, la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas (en adelante, la señora Bustamante) denunció al Banco de Crédito del Perú² (en adelante, el Banco), por presuntas infracciones de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor³ (en adelante, el Código), señalando que:
 - (i) El 9 de octubre de 2025, cuando se disponía a verificar su saldo, advirtió que se había realizado una transferencia de dinero a otra cuenta, por lo que al revisar los movimientos de su aplicativo Yape del Banco constató que se habían ejecutado operaciones que no reconocía, entre ellas, destaca una transferencia por el monto de S/ 23,150.00, el 3 de octubre de 2025, a favor de NEXOS FINANCIEROS S.A.C., con la cual no mantiene ningún vínculo ni relación comercial; por lo que el

¹ Código Único de Multa N° 20260000005039

² RUC N° 20100047218

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia el mismo.

mismo día formuló su denuncia ante la Policía Nacional del Perú, para dejar constancia de los hechos y solicitar la investigación correspondiente.

- (ii) También efectuó el reclamo ante el Banco, solicitud N° C45671837, manifestando que no realizó dichas operaciones (transacciones) desde su celular, ni las autorizó, validó o confirmó por ninguno medio, ni tampoco recibió ninguna alerta o mensaje de validación sobre tales transacciones, ni a su celular ni correo electrónico registrado en el Banco; por lo que, de ser necesario, pone a disposición su celular para que un perito especializado lo verifique técnicamente. Asimismo, señaló que el día de los hechos nunca se separó de su celular, ya que como docente se encontraba laborando en un centro educativo, en cuyo horario no puede hacer uso de este. Además, precisó que sus operaciones habituales son pagos de montos bajos por el aplicativo Yape, lo cual puede ser verificado en su historial bancario, siendo la única transferencia alta que pudo haber realizado por el monto de S/ 3,000.00, una única vez, por llamada telefónica desde el Banco ubicado en el distrito de San Jerónimo, Larapa.
- (iii) Después de dicho acto se aproximó a la ventanilla por sugerencia de un personal del Banco, donde le pidió su tarjeta supuestamente para verificar que ya esté bloqueada, pero una vez recibida la tarjeta por el personal del Banco, procedió a cortarla, siendo que, ante su reclamo por el referido hecho, le dijo que es el protocolo del Banco y que igual ya no le servía, y de forma unilateral decidió desechar la tarjeta haciendo caso omiso a su solicitud de devolución.
- (iv) El 14 de octubre de 2025, el Banco emitió respuesta a su reclamo señalando que es responsabilidad del cliente mantener la reserva y confidencialidad de su información personal. Asimismo, que, según su registro, la operación no reconocida fue realizada desde un dispositivo celular modelo Redmi 23090RA98G y que la tarjeta recién fue bloqueada el 9 de octubre de 2025, varios días después de las operaciones no reconocidas, por lo que rechazó su solicitud de devolución. No obstante, el Banco de forma arbitraria omitió indicar que el modelo del celular efectivamente Redmi 23090RA98G es marca y modelo de todos los celulares de esa gama, no identifica o individualiza de forma específica con el IMEI del celular, así como tampoco hizo caso a su reclamo y bloqueo de la transacción realizada, asumiendo aparentemente que habría mentido en la denuncia interpuesta. Asimismo, el Banco hace mención en su respuesta a que se habría utilizado la clave de internet (06 dígitos) así como la clave token, pero omite indicar que la clave token no es una clave que el usuario pone, sino que está ya está grabada aparentemente en el sistema, arrojando el mensaje "Validando Token Digital".
- (v) Finalmente precisó que, el sistema de seguridad del aplicativo del Banco deviene en inseguro, es decir, falta de sistemas de seguridad, ya que al entrar al aplicativo con la clave y luego salir de este, si al minuto o más vuelve a ingresar al aplicativo, ya no solicita la clave de internet de 6 dígitos, como si lo hace en otras entidades bancarias, ya que al salir del aplicativo debería cerrarse en automático y no ingresar de forma directa sin la solicitud de la clave. Estos hechos evidenciarían una falla en los sistemas de seguridad y control del Banco, así como una falta de diligencia en la protección de los intereses económicos de

los consumidores, afectando directamente su patrimonio y confianza como usuaria del sistema financiero.

2. La señora Bustamante solicitó en calidad de medida correctiva el reembolso total de las operaciones no reconocidas por el monto total de S/ 23,150.00 de su cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29. Asimismo, solicitó el pago de costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 01 del 2 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco (en adelante la Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Bustamante, por presuntas infracciones del artículo 19° del Código, en tanto el Banco:
 - (i) No habría adoptado medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00, con el siguiente detalle:

BENEFICIARIO	Fecha	Hora	Monto
NEXOS FINANCIEROS S.A.C.	03/10/2025	12:59	S/ 23,150.00

- (ii) Habría procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.
4. El 15 y 17 de diciembre de 2025 el Banco presentó un escrito apersonándose y solicitando plazo ampliatorio, por lo que mediante Resolución N° 02 del 31 de diciembre de 2025 la secretaria técnica resolvió conceder al Banco un plazo adicional de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la referida resolución, para presentar su escrito de descargos.
5. El 29 de enero de 2026 el Banco presentó su escrito de descargos bajo los siguientes argumentos:

Respecto de las cuestiones previas:

Sobre el análisis de la validez de las operaciones denunciadas

- (i) Que, mediante oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 06 de marzo de 2025, la SBS precisó que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria de acuerdo con el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por la Resolución SBS 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas) “... *debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades*”. En esa línea, la SBS también precisó que salvo para los casos previstos en la normativa sectorial: “... *el sistema de monitoreo no forma parte y es distinto al proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas, el cual debe realizarse mediante la utilización de un esquema de autenticación reforzada ...*”. Así, refiere que no se le puede imputar responsabilidad sobre la base de que la transacción no

correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente.

- (ii) Que, el 19 de septiembre de 2025 (antes de la realización de la operación), se publicó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, que establece de manera expresa que las medidas de seguridad adoptadas por las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones únicamente forman parte de su gestión de riesgos, por lo que no queda margen de duda de que, en la actualidad, existe una norma expresa y vigente que establece de manera clara que no puede ser responsabilizado bajo el argumento de que las transacciones no respondían al patrón de consumo o comportamiento habitual de la denunciante, más aún, tampoco es posible derivar de dicho argumento la invalidez o falta de autenticidad de la operación, pues el propio Reglamento de Tarjetas dispone que el monitoreo de operaciones no integra el proceso de autenticación ni determina la validez de una transacción; así, corresponde que se tome una decisión interpretando el artículo 17 del Reglamento de acuerdo a la normativa vigente y no evalúe el patrón de consumo como parte de la validez de las operaciones por no ser parte de la autenticación de estas. Ahora bien, en caso exista duda al respecto, en aplicación a la base legal antes mencionada, solicita la suspensión del presente procedimiento a fin de que requiera a la SBS un informe técnico respecto de la aplicación del artículo 17° del Reglamento y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia.

Sobre la imputación referida a la adopción de medidas de seguridad para la realización de operaciones

Sobre la validez de la operación

- (iii) Que, la operación objeto de denuncia se realizó mediante Banca Móvil, así para poder afiliarse (enrolarse) a la Banca Móvil, es necesario seguir un procedimiento preestablecido y, con ello, pueda realizar operaciones, para lo cual es necesario crear la clave de seis dígitos (si es que aún no ha sido creada) e ingresar las credenciales correspondientes, las cuales son de conocimiento exclusivo del titular de la tarjeta de crédito o débito. En el presente caso, la denunciante creó de manera efectiva su clave de seis dígitos, conforme el reporte de Activación de la Clave de Seis Dígitos que adjunta, cuyo estado activo le permitía ingresar e iniciar sesión a través de dicho canal y, consecuentemente, realizar operaciones, como sucedió, en línea con lo expuesto, adjunta el documento "Reporte de afiliación a la Banca Móvil", para acreditar que la denunciante se afilió de forma válida y correcta, utilizando el dispositivo marca Redmi 23090RA98G, al canal de Banca Móvil con anterioridad a la ejecución de la operación cuestionada; adicionalmente, dado que el método de autenticación empleado para realizar las operaciones fue el uso del Token Digital (mecanismo mediante el cual el usuario autoriza de manera personal y directa las operaciones que desea efectuar), acredita que, antes de la realización de la referida operación, se efectuó la afiliación correspondiente, precisando que

la afiliación al token digital no es un hecho controvertido, dado que la denunciante no lo ha cuestionado.

- (iv) Que, la operación objeto de denuncia se realizó siguiendo con el protocolo de seguridad correspondiente, mediante el inicio de sesión con la clave de seis (6) dígitos y el uso del token, para sustentar ello, adjunta: (i) Reporte de Operaciones Banca Móvil; (ii) Reporte del uso de la Clave Token Digital; los que demuestran que se usaron los dos factores de autenticación necesarios para la realización de operaciones, primer factor la clave de internet de seis (6) dígitos y el segundo factor el token, estos dos factores son distintos porque son de diferente clasificación, mientras que uno (la clave) es un dato que se conoce, el otro es un código que el usuario debe obtener del dispositivo, asimismo, son independientes entre sí porque si solamente se tiene conocimiento de uno de ellos, no se podrán concretar las transacciones, en adición a ello, estos se almacenan en lugares distintos, pues mientras la clave de seis (6) dígitos, una vez generada, debe ser memorizada, el token se obtiene del dispositivo (celular o token físico) cada vez que se solicite para realizar una transacción. Así, en el presente caso, la clave de seis (6) dígitos fue utilizada por la denunciante al momento de iniciar sesión en la Banca Móvil, una vez iniciada la sesión, la denunciante realizó la operación cuestionada, para lo cual, antes de finalizar con cada transacción, solicitó la generación del token a fin de confirmarla.
- (v) Que, se acredita que la operación se realizó válidamente, a través de la afiliación a la Banca Móvil, con el ingreso de los datos de la tarjeta, la clave VíaBCP, el correcto inicio de sesión y la respectiva autorización mediante el token; asimismo, confirma que cuenta con mecanismos de control ante ataques de hombre en el medio, en el caso de Banca Móvil, se utiliza el token digital, el cual es un código que cambia cada minuto para garantizar la máxima protección de las operaciones bancarias, adjuntando un breve informe, para mayor información y comprensión; aunado a ello, se genera el código único por interacción que este caso es el 02376531. Finalmente señala que la notificación de la operación objeto de denuncia no constituye un hecho controvertido, toda vez que la denunciante no lo cuestiona, sin perjuicio de ello, y para que no quede duda de que procedió con notificar a la denunciante la operación objeto de denuncia, adjunta el reporte de notificaciones.

Sobre el patrón de consumo

- (vi) Que, el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos y canales, sino que este es, por naturaleza dinámica y se encuentra en constante desarrollo; en ese sentido, en el presente caso ha podido corroborar que la operación objeto de denuncia se encuentra dentro del consumo habitual de la denunciante, así, conforme señaló la operación se efectuó con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 285-XXXXXXXX-0-29 a través del canal Banca Móvil, operación que fue considerada por su representada como el punto de partida para la generación de un nuevo patrón de consumo por dicho monto para futuras operaciones, esto, en atención a la naturaleza dinámica de las cuentas bancarias, las mismas que sirven para que los usuarios puedan efectuar una

diversidad de transacciones, las cuales no necesariamente se van a mantener similares en el tiempo sino que podrán variar en virtud de las necesidades del titular. En ese sentido, la operación cuestionada no puede ser considerada como fraudulenta o sospechosa, dado que formaba parte del consumo habitual de la señora Bustamante, a lo que agrega que la referida operación no excede el límite transaccional de este canal, el cual es de S/ 38,000.00 por transferencia a terceros, por ello, la operación cuestionada no salió del patrón de consumo de la denunciante.

Sobre el patrón de fraude

- (vii) Que, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas, así el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo señalado para acreditar que la operación no configuró el patrón de fraude, adjunta el reporte de bloqueo de la tarjeta de titularidad de la denunciante, a través del cual se evidencia que dicha gestión fue efectuada de manera posterior a la realización de la operación no reconocida (9 de octubre de 2025 a las 17:14 pm), esto significa que, al momento de la realización de la operación, la tarjeta con la cual fue efectuada se encontraba totalmente activa. Por lo señalado, corresponde que la denuncia sea declarada infundada en tanto quedó acreditado que la operación cuestionada se efectuó cumpliendo con las medidas de seguridad respectivas, acreditando de esta forma su diligencia.

Sobre la imputación referida a que habríamos procedido a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante

- (viii) Que, el consumidor debe presentar los medios probatorios necesarios que den certeza a las afirmaciones que este realiza, así en el presente caso del escrito de denuncia y adjuntos no obra medio probatorio alguno que acredite la imputación efectuada, esto es, que hayan procedido a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución, inclusive, se advierte omisiones en el relato de la denunciante, puesto que luego de alegar que personal del Banco cortó y desechó la tarjeta, cambia de tema y no brinda más detalles; así a partir de lo expuesto, se podrá verificar que la denuncia se sustenta en meras alegaciones de la señora Bustamante, esto en tanto no existe evidencia concreta que acredite que su personal (i) haya cortado la tarjeta de la denunciante y (ii) la haya desechado, de hecho, como se podrá apreciar, la denunciante adjunta imágenes de la tarjeta cortada, lo cual evidencia que la tarjeta de la señora Bustamante no fue desechada por su personal, dado que la denunciante la tiene en su poder, en vista de lo expuesto, no pueden ser considerados responsables por la presunta infracción que se imputa, ya que no existen pruebas, evidencias ni registros que demuestren, siquiera de manera indiciaria, que haya procedido unilateralmente a cortar y posteriormente

desechar la tarjeta de la denunciante, por lo que corresponde declarar infundado el presente extremo.

6. El 26 de febrero de 2026 la señora Bustamante presentó un escrito solicitando se impulse de oficio el procedimiento y emita la resolución que corresponda, atendiendo al principio de celeridad y eficacia administrativa previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General y que resulta pertinente señalar que la Resolución Final N.º 021-2026/INDECOPI-JUN ha establecido como criterio administrativo relevante que, en casos de operaciones o transferencias bancarias no reconocidas, las entidades financieras tienen el deber de brindar un servicio idóneo, implementando mecanismos eficaces de seguridad y control, siendo pasibles de responsabilidad administrativa cuando no acrediten haber adoptado medidas suficientes para prevenir el perjuicio al consumidor, criterio que resulta aplicable al presente procedimiento, donde ha sido víctima de una transferencia no reconocida realizada desde su cuenta bancaria.
7. El 06 de marzo de 2026 la señora Bustamante presentó un escrito, absolviendo los descargos, manifestando lo siguiente:
 - (i) Que, el Banco desarrolla normas sobre idoneidad, autenticación, token, enrolamiento y canales digitales; sin embargo, omite acreditar de manera concreta que la operación cuestionada fue efectivamente autorizada, así la regulación SBS sobre autenticación reforzada para operaciones por canal digital exige, para transferencias que puedan causar perjuicio al cliente, una combinación de factores de autenticación de al menos dos categorías distintas e independientes, un código de autenticación generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, de uso único y la notificación de la operación al usuario una vez exitosa, no obstante, el Banco mezcla ambos planos y pretende subsumir todo en el token, incluso cuando menciona “código único por interacción”, sin acreditar cabalmente el cumplimiento integral de la autenticación reforzada exigida.
 - (ii) Que, del mismo historial adjuntado por el Banco se advierte que sus movimientos ordinarios correspondían a pagos yape por montos pequeños y medianos, consumos cotidianos, depósitos en efectivo, y, de manera excepcional, una transferencia previa de S/ 3,000.00 en julio de 2025, es decir, la operación materia de denuncia no era habitual por monto, al exceder ampliamente las operaciones ordinarias de la cuenta, por destino, al tratarse de transferencia a tercero y por riesgo, dada su cuantía y naturaleza; así Indecopi a emitido resoluciones donde se sanciona por no activar alertas ante operaciones atípicas, en tanto, las entidades financieras deben analizar frecuencia, monto y patrón histórico.
 - (iii) Que, la SBS ha señalado que las entidades deben contar con medidas de seguridad, autenticación reforzada y mecanismos de control frente a operaciones que puedan generar perjuicio, además de obligaciones de monitoreo y prevención del fraude, en consecuencia, el Banco no ha probado que el sistema fuera seguro en el caso concreto; únicamente ha mostrado que la operación quedó asentada en sus registros, si bien sostiene que la tarjeta fue bloqueada luego de la transferencia, tal hecho resulta plenamente compatible

con su versión, advertida la operación no reconocida, procedió a bloquear el producto y que esa posterior no demuestra autorización previa; por el contrario, demuestra una reacción lógica frente al evento denunciado. Así, la expectativa razonable del consumidor al contratar un servicio financiero no se limita a que el Banco “registre” operaciones en su sistema, sino a que proteja eficazmente su patrimonio frente a operaciones no reconocidas, por ello, cuando una entidad permite la ejecución de una transferencia atípica, de alto monto, a tercero, sin demostrar control de riesgo suficiente ni autenticación reforzada completa, se configura infracción al deber de idoneidad.

8. El 09 de marzo de 2026 el Banco presentó un escrito reiterando los argumentos de su descargo y añadiendo que, la denunciante mencionó que solicitó el plástico de su tarjeta para presentar su denuncia policial, no obstante, dicho elemento no era necesario para presentar dicha denuncia, de hecho, esta fue presentada, sin necesidad de adjuntar su tarjeta como medio probatorio, en ese sentido, no es cierto que el no tener la tarjeta objeto de denuncia le haya impedido interponer una denuncia ante la policía, ya que esta sí fue interpuesta. Ahora bien, la denunciante sí contaba con la tarjeta, lo cual se evidencia en que presentó una imagen de la tarjeta cortada, en ese sentido, pudo haber presentado dicha tarjeta ante la autoridad policial como medio complementario de su denuncia, en tanto, el hecho de que la tarjeta se encuentre cortada únicamente afecta su posibilidad de uso, de manera física, sin embargo, no limita su presentación como elemento probatorio que respalde o complemente la denuncia policial.
9. El 01 de abril de 2026 la señora Bustamante presentó un escrito manifestando que el Banco no acredita la autorización del usuario, ni la autenticación reforzada, sino únicamente el registro técnico de la operación, lo cual es insuficiente conforme al propio marco normativo que invoca; asimismo el Banco pretende hacer creer que si el monitoreo no determina la validez, entonces no es relevante, lo que es falso, toda vez que cuando incluso haya autenticación, el Banco debe analizar monto, frecuencia, comportamiento histórico y actuar cuando se rompe el patrón. Ahora bien, el Banco señala que, no existe evidencia concreta que acredite que su personal haya cortado la tarjeta, argumento que debe ser rechazado, en tanto, no solo afirmó el hecho, sino presentó un video como medio probatorio, por lo que no se está ante una alegación, sino ante un hecho probado, intentando el Banco desviar el análisis porque la tarjeta igual servía como prueba y que no era necesaria, en tanto, lo relevante es que intervino un bien sin autorización y destruyó un medio físico.
10. El 27 de abril de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 070-2026/ST-CPC-INDECOPI-CUS, recomendando:
 - Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por la señora Bustamante contra el Banco por infracción del artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285-*****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.
 - Sancionar al Banco con una multa de 11.60 UIT por infracción del artículo 19° del Código.

- Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por la señora Bustamante contra el Banco por infracción al artículo 19° del Código, al no haber quedado acreditado que haya procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.
 - Ordenar al Banco como medida correctiva que cumpla con:
 - (i) Devolver a la señora Bustamante el importe de S/ 23,150.00 correspondiente a la operación materia de denuncia, así como la anulación de cualquier concepto que se hubiera generado como consecuencia de dicha operación.
11. En fecha 27 de abril de 2026, mediante Resolución N° 06, la Secretaría Técnica resolvió poner en conocimiento de las partes del procedimiento el referido informe; para que en el plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada, presenten las observaciones que estimen convenientes.
12. El 21 de mayo de 2026 la señora Bustamante presentó un escrito observando el referido Informe Final de Instrucción manifestando lo siguiente:
- (i) Que, queda desvirtuada la defensa del Banco orientada a sostener que el monitoreo carecería de relevancia jurídica o que no puede ser considerado para atribuir responsabilidad; así, la operación cuestionada esta fuera del patrón histórico de su consumo, en tanto, del propio historial presentado por el Banco evidencia que las operaciones ordinarias correspondían principalmente a pagos Yape, montos pequeños y medianos, consumos cotidianos, y solo una transferencia previa de S/ 3,000.00, por tanto, resulta evidente que la referida operación, no era habitual ni ordinaria, y debió generar alertas de riesgo; siendo que, el argumento del Banco que la operación constituía “el inicio de un nuevo patrón de consumo” resulta irrazonable y contrario al deber de protección del consumidor financiero, pues implicaría aceptar que cualquier operación fraudulenta de alto monto se convierta en “nuevo patrón” desde su primera ejecución.
 - (ii) Que, sobre la autenticación reforzada, el Banco únicamente acredita ingreso de clave, token digital, y registro interno de operación, no acredita técnicamente cómo se generó el código criptográfico, su independencia respecto del token, ni su vinculación específica con los datos de la operación. Por tanto, no ha demostrado el cumplimiento íntegro de la autenticación reforzada exigida por la normativa SBS; mas aun si se considera que, el Banco se encuentra en mejor posición técnica y probatoria para acreditar la autenticación reforzada, trazabilidad completa, controles antifraude y validación efectiva de identidad, sin embargo, no ha acreditado de forma suficiente que la operación haya sido efectivamente autorizada.
 - (iii) Que, el Banco sostiene que no existiría prueba respecto al corte de la tarjeta, sin embargo, queda desvirtuada con el video presentado, el cual acredita que la tarjeta fue intervenida y cortada por personal del Banco; asimismo, el hecho de que posteriormente conserve físicamente la tarjeta no desvirtúa la conducta denunciada, pues precisamente la tarjeta fue devuelta ya inutilizada, por tanto,

no se trata de una mera afirmación, sino de un hecho acreditado mediante medio audiovisual incorporado al expediente.

13. El 27 de mayo de 2026 el Banco presentó un escrito observando el referido Informe Final de Instrucción manifestando lo siguiente:

- (i) Que, sobre la imputación de la adopción de medidas de seguridad refiere que se realizó el análisis sin tomar en consideración la normativa vigente y los pronunciamientos de la autoridad competente en materia financiera (SBS), en tanto, el monitoreo de las operaciones no forma parte del proceso de autenticación de las mismas, no habiendo evaluado sus argumentos referidos a la validez de la operación, mediante los cuales presentaron los reportes que acreditan que fue realizada haciéndose uso de las medidas de seguridad necesarias para ello, por lo que reiteran sus argumentos, a efectos de que se analice el caso conforme la normativa vigente y respecto de la validez de la operación que no fueron considerados. Precizando que, el análisis del patrón de consumo de la denunciante -el cual forma parte del sistema de monitoreo implementado como medida de gestión de riesgos- no debió ser empleado sino únicamente en atención al análisis de la validez de la operación, sin embargo, no se consideró adecuadamente lo indicado por la SBS y evaluó el patrón de consumo de la denunciante lo que conllevó a omitir evaluar los medios probatorios presentados respecto de la validez de la operación, al considerar innecesario dicho análisis, ignorando que ya existe una norma vigente, Resolución SBS N° 6523-2013 que modificó el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas que, precisa que el monitoreo de las operaciones no forma parte de la validez de una operación, vulnerando el principio de legalidad, e inclusive, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha indicado que a toda operación realizada con posterioridad al 20 de septiembre de 2025, fecha en la que entró en vigencia la Resolución SBS N° 03289-2025, le es aplicable dicha normativa, adicionalmente, en la Resolución Final N° 161-2026/INDECOPI-JUN, se estableció, conforme la normativa vigente, que el patrón de consumo no forma parte de la evaluación de la validez de las operaciones. Por lo que correspondía que se interprete el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de acuerdo a la normativa vigente y no evalúe el patrón de consumo como parte de la validez de las operaciones por no ser parte de la autenticación de estas, emitiéndose un pronunciamiento inválido; sin perjuicio de ello señaló que, inclusive si se considera evaluar el sistema de monitoreo (patrón de consumo), debe advertirse que la operación objeto de denuncia fue habitual, por lo que no correspondía que emitiera alerta alguna, reiterando lo argumento al respecto.
- (ii) Que, sobre la imputación de cortar y desechar la tarjeta de la denunciante, se encuentra de acuerdo con la conclusión arribada, reiterando sus argumentos.

CUESTIONES PREVIAS

Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento

14. El Banco en sus descargos y reiterado en su observaciones al informe final de instrucción, argumento que, el oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 06 de marzo de 2025, la SBS precisó que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria de acuerdo con el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas “... *debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades*”. En esa línea, la SBS también precisó que salvo para los casos previstos en la normativa sectorial: “... *el sistema de monitoreo no forma parte y es distinto al proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas, el cual debe realizarse mediante la utilización de un esquema de autenticación reforzada ...*”. Así, refiere que no se le puede imputar responsabilidad sobre la base de que la transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente.
15. Agregando que, el 19 de septiembre de 2025 (antes de la realización de la operación), se publicó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, que establece de manera expresa que las medidas de seguridad adoptadas por las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones únicamente forman parte de su gestión de riesgos, por lo que no queda margen de duda de que, en la actualidad, existe una norma expresa y vigente que establece de manera clara que no puede ser responsabilizado bajo el argumento de que las transacciones no respondían al patrón de consumo o comportamiento habitual de la denunciante, más aún, tampoco es posible derivar de dicho argumento la invalidez o falta de autenticidad de la operación, pues el propio Reglamento de Tarjetas dispone que el monitoreo de operaciones no integra el proceso de autenticación ni determina la validez de una transacción; así, corresponde que se tome una decisión interpretando el artículo 17 del Reglamento de acuerdo a la normativa vigente y no evalúe el patrón de consumo como parte de la validez de las operaciones por no ser parte de la autenticación de estas. Ahora bien, en caso exista duda al respecto, en aplicación a la base legal antes mencionada, solicita la suspensión del presente procedimiento a fin de que requiera a la SBS un informe técnico respecto de la aplicación del artículo 17° del Reglamento y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia.
16. El artículo 16 de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva Única)⁴, establece –entre otros

⁴ DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 16. - Suspensión del procedimiento 16.1. La suspensión de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor por iniciativa de parte procede en los supuestos comprendidos en el artículo 65 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, aprobada por Decreto Legislativo 807 y en el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI. Excepcionalmente, también podrá suspenderse el procedimiento en los siguientes casos:
(...)

supuestos— que los órganos funcionales suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen por un plazo máximo de 20 días hábiles cuando sea necesario disponer la realización de informes técnicos o pericias o cuando se requiera información a otra entidad o a un tercero, el cual puede ser ampliado por plazos similares, por causas debidamente fundamentadas.

17. Sobre el particular, el artículo 89 del Código señala que, en los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la SBS, el Indecopi debía solicitar a esta un informe técnico. Siendo así, corresponde determinar si, tal como lo prescribe el precepto normativo, es necesario requerir información o realizar una consulta interpretativa a la SBS para esclarecer la responsabilidad de la entidad bancaria
18. En la solicitud planteada por el Banco se hace referencia a los Oficios 74529-2024-SBS y 12512-2025-SBS, los cuales señalan que el sistema de monitoreo debía entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos y no debía ser utilizado para la atribución de responsabilidades, puesto que era distinto al proceso de autenticación del usuario para realizar operaciones con tarjetas.
19. De su revisión, se advierte que la SBS precisó en dichos oficios su interpretación sobre el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, por lo que, no es necesario requerir a dicha entidad que vuelva a interpretar dicha norma. Asimismo, corresponde precisar que el Indecopi, debido a que sus órganos resolutivos cuentan con autonomía y competencia para interpretar o aplicar las normativas sectoriales a los supuestos en concreto.
20. En ese contexto, conforme señaló la Sala, del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, se desprende que las entidades financieras deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de consumo del usuario, siendo la finalidad de dicho precepto normativo la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones inusuales en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, por lo que el hecho de que el sistema de monitoreo sea también una herramienta de gestión de riesgo no implica desconocer la calificación que la propia normativa le ha dado.
21. A mayor abundamiento, el sistema de monitoreo es una medida de seguridad exigible a las entidades financieras, razón por la cual se encuentra sujeta a la posterior evaluación de su correcto cumplimiento conforme a lo informado por la entidad financiera y a lo establecido por la autoridad administrativa. Así, quitar al sistema de monitoreo su calificación normativa como medida de seguridad implicaría desconocer el mandato legal y vaciarlo de contenido, evitando de esa manera que se pueda salvaguardar adecuadamente los intereses y derechos de los consumidores financieros.

(ii) Por un plazo máximo de quince (15) días hábiles en el caso del procedimiento sumarísimo, y de veinte (20) días hábiles en el caso del procedimiento ordinario, cuando sea necesario disponer la realización de informes técnicos o pericias o cuando se requiera información a otra entidad o a un tercero, el cual puede ser ampliado por plazos similares, por causas debidamente fundamentadas.

M-CPC-06/02

22. Por lo señalado, se considera que, la calificación del sistema de monitoreo como una “herramienta de gestión de riesgo” no excluye el mandato legal que existe en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas y que obliga a las entidades financieras a adoptar mecanismos que salvaguarden adecuadamente el patrimonio de sus clientes.
23. Por lo expuesto, corresponde denegar la solicitud de suspensión del procedimiento planteada por el Banco, al no existir ninguna inquietud ni imprecisión que deba ser esclarecida por la SBS.

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

24. Corresponde determinar:
- (i) Si el Banco infringió el artículo 19° del Código, en tanto, no habría adoptado medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.
 - (ii) Si el Banco infringió el artículo 19° del Código, en tanto, habría procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.
 - (iii) Cuál sería la sanción para imponerse, de comprobarse la responsabilidad administrativa del Banco.
 - (iv) Si procede ordenar las medidas correctivas solicitadas.
 - (v) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos; y,
 - (vi) Si corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi

ANÁLISIS

Sobre el deber de idoneidad

25. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú⁵ señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Como parte del cumplimiento de dicho deber de defensa especial del interés de los consumidores el Código reconoce una serie de derechos para los consumidores e impone una serie de deberes que debe cumplir todo proveedor en la comercialización de productos o prestación de servicios en el mercado.

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

26. Conforme lo señalado en el artículo 18° del Código⁶, se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, teniendo en consideración además que la idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
27. El artículo 19° del Código⁷ establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Así, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos y a la normatividad que rige su prestación.
28. Conforme se expuso precedentemente, conforme lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la atribución de responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba⁸, la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, estableciendo el siguiente modo de atribución:
- (i) *Acreditación del defecto: corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,*
 - (ii) *Imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), porque no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor, porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.*

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente:

“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

29. Lo descrito precedentemente resulta importante, pues establece la pauta de análisis que se seguirá a fin de resolver la controversia, debiendo analizarse si el denunciante acreditó la existencia de un defecto en la prestación del servicio, para luego invertir la carga probatoria al proveedor a fin de que acredite que no es responsable, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
30. El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable, ello en aplicación regular de la norma que regula la carga de la prueba.
31. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que no es posible para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, por lo que resulta necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección a los consumidores, debido a la imposibilidad de exigir la acreditación de un hecho negativo, en cuyo caso se debería trasladar la carga probatoria a la parte contraria quien se encuentra en mejor posición de generarla. Este criterio ha sido desarrollado en la doctrina por la teoría de las cargas dinámicas o *favor probationis* y ampliamente explicada por este Colegiado en pronunciamientos anteriores⁹.

Sobre no haber adoptado medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.

32. La Resolución S.B.S. N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, establece que ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.
33. Dentro de dicho marco, con la finalidad de determinar la responsabilidad o no del proveedor corresponde efectuar un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera a efectos de evitar que se realicen operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta contratada por el denunciante.
34. Sobre el particular se precisa a ambas partes que, el análisis se efectuará de la siguiente manera:
- Se verificará el monitoreo y detección de la operación inusual, una vez superada dicha evaluación, se verificará si correspondía el bloqueo de la tarjeta; y

⁹ Ver la **RESOLUCIÓN FINAL 181-2017/INDECOPI CUS**, emitida en el trámite del expediente 000476-2016/PS0-INDECOPI-CUS.

- Si se realizó un cargo justificado de la operación, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.
35. Al respecto, el artículo 17° de la Resolución SBS N° 6523-2013, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, modificado por Resolución SBS N° 03289-2025, establece lo siguiente:
- “Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones**
- 17.1 Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:*
- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
 - 2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.*
 - 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*
 - 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.*
- 17.2 Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° del Reglamento.*
36. Sobre el monitoreo de las operaciones realizadas por los tarjetahabientes, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento, define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como, por ejemplo, el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
37. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo, que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integren a su sistema de monitoreo, responda a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
38. En este punto se considera pertinente precisar que, en atención al numeral 5 del artículo 2° del Reglamento, con la finalidad de determinar el comportamiento habitual de consumo de un usuario, se puede considerar diversos factores que pueden ser

determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa; es decir la entidad financiera tiene la obligación de acreditar que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual de consumo del denunciante, para tal efecto debe adjuntar los medios de prueba que estime pertinente; solo así se podrá determinar si correspondía o no que se adopte alguna medida de seguridad de alerta.

39. A ello se suma que, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad) cuyas disposiciones legales contienen un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información, que tiene por finalidad fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable.
40. En ese sentido, la norma tiene dos (2) características: a) un carácter subjetivo, referido a las partes obligadas a cumplir con las disposiciones de la referida normativa pertenecientes al régimen general y simplificado; y, b) un carácter objetivo, que establece la vigencia y los supuestos objeto de regulación. Así, se observa que el Reglamento de Ciberseguridad entró en vigor el 1 de julio de 2021; sin embargo, algunas disposiciones entraron en vigor de manera posterior.
41. El Reglamento de Ciberseguridad precisó que las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referido a los procesos de enrolamiento y autenticación y la Tercera Disposición Complementaria Final referido a reportes de incidentes de ciberseguridad significativos, tenían un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; siendo aplicable a partir de dicha fecha para las empresas supervisadas por la SBS.
42. En ese orden de ideas, respecto del ámbito de aplicación, resulta necesario señalar lo expuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, así, el artículo 17° de dicha disposición legal establece que las empresas que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información¹⁰.
43. Para tal efecto, el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad señala que, el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores independientes de categorías diferentes; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, PUBLICADA EL 19 DE FEBRERO DE 2021**

El artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad establece que la autenticación es un proceso que debe implementarse para controlar el acceso a los servicios por canales digitales que ofrece una empresa a sus usuarios; por lo que, debe considerar: (a) Los factores de autenticación requeridos; (b) estándares criptográficos vigentes basados en software o hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas; (c) plazos y condiciones en las que se requerirá al usuario volver a autenticarse; (d) línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir amenazas y (e) lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

44. En esa misma línea, el artículo 19° de la referida norma, establece que se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan generar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital, que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones.
45. Por ello, en virtud a lo expuesto, y conforme a lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, para operaciones realizadas desde el 1 de julio de 2022, la norma exige a las empresas supervisadas de Régimen General y Régimen Simplificado una autenticación reforzada, por ello también se verificará la utilización de dos factores de autenticación independientes de categorías diferentes, la generación de un código de autenticación y la notificación de la operación exitosa, salvo que se encuentre dentro de los supuestos de exención de autenticación reforzada, estipulado en la norma.
46. En el presente caso la secretaria técnica imputó como presunta conducta infractora que el Banco no habría adoptado medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00, con el siguiente detalle:

BENEFICIARIO	Fecha	Hora	Monto
NEXOS FINANCIEROS S.A.C.	03/10/2025	12:59	S/ 23,150.00

47. El Banco en sus descargos, reiterado en sus observaciones al informe final de instrucción, argumentó que, la operación objeto de denuncia se realizó siguiendo con el protocolo de seguridad correspondiente, mediante el inicio de sesión con la clave de seis (6) dígitos y el uso del token, para sustentar ello, adjunta: (i) Reporte de Operaciones Banca Móvil; (ii) Reporte del uso de la Clave Token Digital; los que demuestran que se usaron los dos factores de autenticación necesarios para la realización de operaciones, primer factor la clave de internet de seis (6) dígitos y el segundo factor el token, estos dos factores son distintos porque son de diferente clasificación, mientras que uno (la clave) es un dato que se conoce, el otro es un código que el usuario debe obtener del dispositivo, asimismo, son independientes entre sí porque si solamente se tiene conocimiento de uno de ellos, no se podrán concretar las transacciones, en adición a ello, estos se almacenan en lugares distintos, pues mientras la clave de seis (6) dígitos, una vez generada, debe ser memorizada, el token se obtiene del dispositivo (celular o token físico) cada vez que se solicite para realizar una transacción. Así, en el presente caso, la clave de seis (6) dígitos fue utilizada por la denunciante al momento de iniciar sesión en la Banca Móvil, una vez iniciada la sesión, la denunciante realizó la operación cuestionada, para lo cual, antes de finalizar con cada transacción, solicitó la generación del token a fin de confirmarla. Así, acredita que la operación se realizó válidamente, a través de la afiliación a la Banca Móvil, con el ingreso de los datos de la tarjeta, la clave VíaBCP, el correcto inicio de sesión y la respectiva autorización mediante el token; asimismo, confirma que cuenta con mecanismos de control ante ataques de hombre en el medio, en el caso de Banca Móvil, se utiliza el token digital, el cual es un código que cambia cada minuto para garantizar la máxima protección de las operaciones bancarias, adjuntando un breve

informe, para mayor información y comprensión; aunado a ello, se genera el código único por interacción que este caso es el 02376531 y que la notificación de la operación objeto de denuncia no constituye un hecho controvertido, toda vez que la denunciante no lo cuestiona, sin perjuicio de ello, y para que no quede duda de que procedió con notificar a la denunciante la operación objeto de denuncia, adjunta el reporte de notificaciones.

48. Asimismo, alegó que, el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos y canales, sino que este es, por naturaleza dinámica y se encuentra en constante desarrollo; en ese sentido, en el presente caso ha podido corroborar que la operación objeto de denuncia se encuentra dentro del consumo habitual de la denunciante, así, conforme señaló la operación se efectuó con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 285-XXXXXXX-0-29 a través del canal Banca Móvil, operación que fue considerada por su representada como el punto de partida para la generación de un nuevo patrón de consumo por dicho monto para futuras operaciones, esto, en atención a la naturaleza dinámica de las cuentas bancarias, las mismas que sirven para que los usuarios puedan efectuar una diversidad de transacciones, las cuales no necesariamente se van a mantener similares en el tiempo sino que podrán variar en virtud de las necesidades del titular. En ese sentido, la operación cuestionada no puede ser considerada como fraudulenta o sospechosa, dado que formaba parte del consumo habitual de la señora Bustamante, a lo que agrega que la referida operación no excede el límite transaccional de este canal, el cual es de S/ 38,000.00 por transferencia a terceros, por ello, la operación cuestionada no salió del patrón de consumo de la denunciante. Finalmente señaló que, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas, así el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo señalado para acreditar que la operación no configuró el patrón de fraude, adjunta el reporte de bloqueo de la tarjeta de titularidad de la denunciante, a través del cual se evidencia que dicha gestión fue efectuada de manera posterior a la realización de la operación no reconocida (9 de octubre de 2025 a las 17:14 pm), esto significa que, al momento de la realización de la operación, la tarjeta con la cual fue efectuada se encontraba totalmente activa. Por lo señalado, corresponde que la denuncia sea declarada infundada en tanto quedó acreditado que la operación cuestionada se efectuó cumpliendo con las medidas de seguridad respectivas, acreditando de esta forma su diligencia.
49. Al respecto la señora Bustamante señaló que, el Banco desarrolla normas sobre idoneidad, autenticación, token, enrolamiento y canales digitales; sin embargo, omite acreditar de manera concreta que la operación cuestionada fue efectivamente autorizada, así la regulación SBS sobre autenticación reforzada para operaciones por canal digital exige, para transferencias que puedan causar perjuicio al cliente, una combinación de factores de autenticación de al menos dos categorías distintas e independientes, un código de autenticación generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, de uso único y la notificación de la operación al usuario una vez exitosa, no obstante, el Banco mezcla ambos planos y

pretende subsumir todo en el token, incluso cuando menciona “código único por interacción”, sin acreditar cabalmente el cumplimiento integral de la autenticación reforzada exigida. Además, que, del mismo historial adjuntado por el Banco se advierte que sus movimientos ordinarios correspondían a pagos yape por montos pequeños y medianos, consumos cotidianos, depósitos en efectivo, y, de manera excepcional, una transferencia previa de S/ 3,000.00 en julio de 2025, es decir, la operación materia de denuncia no era habitual por monto, al exceder ampliamente las operaciones ordinarias de la cuenta, por destino, al tratarse de transferencia a tercero y por riesgo, dada su cuantía y naturaleza; así Indecopi a emitido resoluciones donde se sanciona por no activar alertas ante operaciones atípicas, en tanto, las entidades financieras deben analizar frecuencia, monto y patrón histórico; añadiendo que, el Banco pretende hacer creer que si el monitoreo no determina la validez, entonces no es relevante, lo que es falso, toda vez que cuando incluso haya autenticación, el Banco debe analizar monto, frecuencia, comportamiento histórico y actuar cuando se rompe el patrón. Finalmente refirió que, la SBS ha señalado que las entidades deben contar con medidas de seguridad, autenticación reforzada y mecanismos de control frente a operaciones que puedan generar perjuicio, además de obligaciones de monitoreo y prevención del fraude, en consecuencia, el Banco no ha probado que el sistema fuera seguro en el caso concreto; únicamente ha mostrado que la operación quedó asentada en sus registros, si bien sostiene que la tarjeta fue bloqueada luego de la transferencia, tal hecho resulta plenamente compatible con su versión, advertida la operación no reconocida, procedió a bloquear el producto y que esa posterior no demuestra autorización previa; por el contrario, demuestra una reacción lógica frente al evento denunciado. Así, la expectativa razonable del consumidor al contratar un servicio financiero no se limita a que el Banco “registre” operaciones en su sistema, sino a que proteja eficazmente su patrimonio frente a operaciones no reconocidas, por ello, cuando una entidad permite la ejecución de una transferencia atípica, de alto monto, a tercero, sin demostrar control de riesgo suficiente ni autenticación reforzada completa, se configura infracción al deber de idoneidad.

50. Por otro lado, la señora Bustamante, en sus observaciones al informe final de instrucción señaló que, queda desvirtuada la defensa del Banco orientada a sostener que el monitoreo carecería de relevancia jurídica o que no puede ser considerado para atribuir responsabilidad; así, la operación cuestionada esta fuera del patrón histórico de su consumo, en tanto, del propio historial presentado por el Banco evidencia que las operaciones ordinarias correspondían principalmente a pagos Yape, montos pequeños y medianos, consumos cotidianos, y solo una transferencia previa de S/ 3,000.00, por tanto, resulta evidente que la referida operación, no era habitual ni ordinaria, y debió generar alertas de riesgo; siendo que, el argumento del Banco que la operación constituía “el inicio de un nuevo patrón de consumo” resulta irrazonable y contrario al deber de protección del consumidor financiero, pues implicaría aceptar que cualquier operación fraudulenta de alto monto se convierta en “nuevo patrón” desde su primera ejecución. Asimismo, refirió que, sobre la autenticación reforzada, el Banco únicamente acredita ingreso de clave, token digital, y registro interno de operación, no acredita técnicamente cómo se generó el código criptográfico, su independencia respecto del token, ni su vinculación específica con los datos de la operación. Por tanto, no ha demostrado el cumplimiento íntegro de la autenticación reforzada exigida por la normativa SBS; más aún si se considera que, el Banco se encuentra en mejor posición técnica y probatoria para acreditar la autenticación reforzada, trazabilidad completa,

controles antifraude y validación efectiva de identidad, sin embargo, no ha acreditado de forma suficiente que la operación haya sido efectivamente autorizada.

51. Por su parte, el Banco en sus observaciones al informe final de instrucción señaló que, el análisis del patrón de consumo de la denunciante -el cual forma parte del sistema de monitoreo implementado como medida de gestión de riesgos- no debió ser empleado sino únicamente en atención al análisis de la validez de la operación, sin embargo, no se consideró adecuadamente lo indicado por la SBS y evaluó el patrón de consumo de la denunciante lo que conllevó a omitir evaluar los medios probatorios presentados respecto de la validez de la operación, al considerar innecesario dicho análisis, ignorando que ya existe una norma vigente, Resolución SBS N° 6523-2013 que modificó el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas que, precisa que el monitoreo de las operaciones no forma parte de la validez de una operación, vulnerando el principio de legalidad, e inclusive, la Sala ha indicado que a toda operación realizada con posterioridad al 20 de septiembre de 2025, fecha en la que entró en vigencia la Resolución SBS N° 03289-2025, le es aplicable dicha normativa, adicionalmente, en la Resolución Final N° 161-2026/INDECOPI-JUN, se estableció, conforme la normativa vigente, que el patrón de consumo no forma parte de la evaluación de la validez de las operaciones. Por lo que correspondía que se interprete el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de acuerdo a la normativa vigente y no evalúe el patrón de consumo como parte de la validez de las operaciones por no ser parte de la autenticación de estas, emitiéndose un pronunciamiento inválido; sin perjuicio de ello señaló que, inclusive si se considera evaluar el sistema de monitoreo, debe advertirse que la operación objeto de denuncia fue habitual, por lo que no correspondía que emitiera alerta alguna, reiterando lo argumento al respecto.
52. En este punto cabe mencionar que, de la normativa desarrollada en párrafos precedentes, en el presente caso se consideró la Resolución SBS N° 03289-2025 que modificó el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas y la demás que corresponde aplicar al presente caso, no obstante, cabe mencionar que en el referido artículo también se establece que las empresas deben adoptar, como mínimo, medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios, detalladas en los numerales del 1 al 4 del referido Reglamento, así el numeral 1, que fue modificado, establece que se debe contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
53. Más aún si como se señaló anteriormente, la calificación del sistema de monitoreo como una “herramienta de gestión de riesgo” no excluye el mandato legal que existe en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas y que obliga a las entidades financieras a adoptar mecanismos que salvaguarden adecuadamente el patrimonio de sus clientes; aunado a ello, en la resolución de la Sala, al que hace referencia el Banco en sus observaciones al informe final de instrucción refiere que, no considera que el monitoreo se configura como parte del proceso de autenticación, dado que son dos etapas donde la obligación de la entidad financiera es distinta, no obstante, una vez detectada una operación inusual, esta no se debe oponer a los consumidores. Por lo que conforme el criterio establecido por la Sala, que se ahondará en la presente, corresponde efectuar

un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por el Banco a efectos de validar la correcta realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó el cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes. Finalmente, respecto del pronunciamiento referido por el Banco de la Resolución Final 161-2026/INDECOPI-JUN no es vinculante para la Comisión, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta.

54. Ahora bien, conforme se ha establecido consistentemente en reiteradas resoluciones que la idoneidad del servicio financiero ante operaciones no reconocidas se evalúa a partir de la diligencia aplicada por el Banco, un criterio central para determinar el cumplimiento de este deber es el análisis del patrón de consumo del cliente, cuando la operación cuestionada se ubica dentro de los parámetros usuales de gasto o movimientos del consumidor, se presume la validez de la transacción, y el Banco no tiene el deber de activar mecanismos de seguridad extraordinarios (como el bloqueo preventivo o la solicitud de validaciones adicionales), pues esto podría ir en detrimento de la fluidez del servicio que el consumidor espera.
55. Adicionalmente, el proveedor cumple con su deber de idoneidad al contar con sistemas que validan y autorizan la transacción, tales como el uso de claves secretas o mecanismos de autenticación (como el *token*), si el Banco logra demostrar que la operación fue autorizada mediante el uso de las credenciales de seguridad asignadas al denunciante, la validez de la operación queda sustentada. Es pertinente reiterar que la normativa no exige a las entidades financieras contar con un sistema de seguridad absolutamente infalible, sino con sistemas que cumplan con los estándares de diligencia debida en el sector financiero, por ende, la validación exitosa de la operación conforme al sistema implementado por el Banco sustenta el archivo de la denuncia.
56. Conviene en mencionar que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía internet o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea esta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación en cuestión.
57. Así, corresponde efectuar un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por el Banco a efectos de validar la correcta realización las operaciones cuestionadas, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó el cargo justificado de estas, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.
58. De los medios de prueba que obran en el expediente se tiene el detalle de la cuenta, la fecha y hora de la operación, el canal que se empleó para la operación y el importe de esta, lo que acredita que ciertamente la operación se efectuó y fue desconocida por la denunciante, véase:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS

Imagen 01:



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
357,768

PAGINA

1 DE 1

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

285-90833059-0-29

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/10/25 AL 31/10/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
02OCT	02OCT	SALDO ANTERIOR		17,801.91
02OCT	02OCT	CLAR000041149721	70.80	
02OCT	02OCT	Pago YAPE de 28571		7.20
02OCT	02OCT	Pago YAPE a 285055	34.00	
02OCT	02OCT	Pago YAPE a 285742	70.00	
03OCT	03OCT	TRAN.CTAS.PROP.BM *		5,800.00
03OCT	03OCT	TRAN.CTAS.TERC.BM	23,150.00	
03OCT	03OCT	IMPUESTO ITF *	1.15	
31OCT	31OCT	MANT. CUENTA OCT25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			23,325.95	5,807.20
SALDO				283.16

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

"TEN PRESENTE QUE EL CONTRATO DE CONDICIONES GENERALES DE LAS CUENTAS Y SERVICIOS DEL BANCO PUEDE ACTUALIZARSE EN EL TIEMPO. RECUERDA CONSULTAR SIEMPRE LA VERSIÓN MÁS RECIENTE EN VIABCP, EN LA SECCIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO EN: VIABCP/PRODUCTOS/CUENTAS/TODO LO QUE DEBE SABER/DOCUMENTACION

M-CPC-06/02

23/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú

E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

59. En ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos precedentes de la presente, habiéndose acreditado que la operación fue cargada a la cuenta de ahorros de la denunciante, pero que no es reconocida por esta, corresponde revisar si el Banco adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude (Artículo 22° Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito¹¹), dentro de las que se encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude.
60. Para lo cual, el Banco debía de presentar los estados de cuenta de la tarjeta de débito de la denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses¹²) a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo de la denunciante.
61. Debemos precisar que, en reiterada jurisprudencia, ha quedado sentado que la determinación del comportamiento habitual de un consumidor es de naturaleza estrictamente individual, por lo que no es viable concluir que una operación es inusual para todos los clientes. Con el fin de fijar un criterio objetivo para el deber de monitoreo de las entidades financieras, se ha determinado que el factor decisivo para identificar una operación como inusual o sospechosa es el importe individual de la operación.
62. Para establecer el patrón de consumo de un usuario, la entidad debe estudiar el historial de movimientos o estados de cuenta del consumidor, este análisis debe considerar la totalidad de canales utilizados previamente (cajeros, online, etc.) y no limitarse a una frecuencia de uso específica, de esta forma, si bien la frecuencia, el canal o el establecimiento son elementos relevantes, no son suficientes por sí mismos para calificar una operación como inusual. A modo de ejemplo, una operación efectuada por primera vez en un nuevo establecimiento solo se considerará sospechosa si el monto individual se encuentra fuera del rango que el cliente usualmente consume con su producto financiero. Es importante señalar que este análisis se aplica únicamente para determinar si la operación era inusual y debía ser monitoreada por el Banco, pero no exime de la necesidad de contar con las autorizaciones y habilitaciones previas requeridas para procesar la transacción.
63. Ahora bien, mediante la Resolución N° 2293-2024/SPC-INDECOPI la Sala ha modificado su criterio sobre el deber de las entidades financieras, considerando que, la obligación del proveedor no solo es monitorear transacciones inusuales o sospechosas, sino que debe asegurar que todas las operaciones cargadas a las cuentas de sus clientes sean válidas, esto implica que las transacciones deben, a la vez, ser coherentes con el comportamiento habitual de consumo del cliente y cumplir con los requisitos de validez necesarios para su autorización.

¹¹**RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.****Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude**

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.

2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta, en caso sea necesario.

*** El numeral 2 fue modificado por Resolución SBS N° 5570-2019**¹²

Periodo referencial.

64. En consecuencia, si una operación es detectada como atípica para el historial del consumidor, la responsabilidad administrativa del banco queda acreditada por el solo hecho de haber cargado dicha transacción a la cuenta, sin que sea necesario analizar si concurrieron los requisitos de validez (como el uso de una clave o un chip). Por el contrario, si la operación se ajusta al patrón de consumo del cliente, la responsabilidad del proveedor se determinará únicamente analizando si dicha operación cumplió con los requisitos de validez para su autorización.
65. Partiendo de ello, en el marco del procedimiento de protección al consumidor, recae sobre el proveedor la carga de la prueba para desvirtuar las imputaciones del consumidor. Al respecto, el Banco tenía la obligación de acreditar que la operación no reconocida por la denunciante se encontraba dentro de su patrón de consumo habitual, a fin de demostrar que no estaba obligado a activar mecanismos de alerta o seguridad adicionales.
66. Para ello, el Banco debía presentar los estados de cuenta o extractos de movimientos correspondientes a periodos previos a la fecha en que se produjo la operación fraudulenta (en este caso, de abril a setiembre de 2025¹³). Este análisis técnico y objetivo constituye un medio probatorio idóneo para sustentar que la operación en cuestión no era inusual para el cliente.
67. De la revisión de los medios de prueba aportados por el Banco se advierte copia de los estados de cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante, del periodo al cual se hizo mención en párrafos precedentes, documentos que servirán para determinar un patrón de consumo en los últimos seis meses previos a la operación no reconocida, véase:

Mes	Cantidad de Consumos	Consumo Mayor	Monto Total
Abril de 2025	0	S/ 0.00	S/ 0.00
Mayo de 2025	3	S/ 15.00	S/ 28.05
Junio de 2025	6	S/ 60.90	S/ 162.05
Julio de 2025	8	S/ 3,000.00	S/ 3,957.15
Agosto de 2025	3	S/ 130.00	S/ 321.05
Setiembre de 2025	9	S/ 400.00	S/ 603.74

Imágenes 02, 03, 04, 05, 06 y 07:

(Imágenes en las siguientes paginas)

¹³ Como se señaló es un periodo referencial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
162,826

PAGINA	1 DE 1
CODIGO DE CUENTA	MONEDA
285-90833059-0-29	SOLES
FECHA DE ESTADO DE CUENTA	
DEL 01/04/25 AL 30/04/25	

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
11ABR	11ABR	SALDO ANTERIOR		12,079.95
11ABR	11ABR	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00
11ABR	11ABR	IMPUESTO ITF *	0.10	
30ABR	30ABR	MANT. CUENTA ABR25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			0.10	2,000.00
SALDO				14,079.85

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tiene alguna duda o reclamo no dude en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

M-CPC-06/02

26/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú
E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
188,782

PAGINA	1 DE 1
CODIGO DE CUENTA	MONEDA
285-90833059-0-29	SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA	
DEL 01/05/25	AL 31/05/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		14,079.85
05MAY	05MAY	Pago YAPE a 285044	1.00	
09MAY	09MAY	Pago YAPE a 533959	15.00	
17MAY	17MAY	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00
17MAY	18MAY	IMPUESTO ITF *	0.05	
19MAY	19MAY	PLIN-PAMELA CARRIO	12.00	
30MAY	30MAY	MANT. CUENTA MAY25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			28.05	1,000.00
SALDO				15,051.80

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

M-CPC-06/02

27/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú

E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
239,809

PAGINA

1 DE 1

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

285-90833059-0-29

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/06/25 AL 30/06/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		15,051.80
02JUN	02JUN	TELE000914770894	60.90	
04JUN	04JUN	CLAR000992292295	6.00	
18JUN	18JUN	Pago YAPE a 285020	12.00	
18JUN	18JUN	Pago YAPE a 285948	14.00	
18JUN	18JUN	YQ-PLASTIQUERIA PA	8.20	
20JUN	20JUN	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00
20JUN	20JUN	IMPUESTO ITF *	0.05	
30JUN	30JUN	TELE000914770894	60.90	
30JUN	30JUN	MANT. CUENTA JUN25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			162.05	1,000.00
SALDO				15,889.75

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme a la cuenta y aprobado el saldo. Si tiene alguna duda o reclamo no dude en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

M-CPC-06/02

28/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú
E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
259,095

PAGINA

1 DE 1

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

285-90833059-0-29

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/07/25 AL 31/07/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		15,889.75
05JUL	05JUL	YQ-VMCHASKA BLUE	15.00	
08JUL	08JUL	YQ-IZI*BOTICA JUAN	20.00	
12JUL	12JUL	ABON PLIN-John Mic *		200.00
18JUL	18JUL	PLIN-PAMELA CARRIO	12.00	
19JUL	19JUL	RETIRO EFECTIVO	500.00	
19JUL	19JUL	CLAR000992292295	10.00	
20JUL	20JUL	Pago YAPE a 193165	200.00	
23JUL	23JUL	Pago YAPE a 285182	200.00	
25JUL	25JUL	Pago YAPE de 28503		200.00
25JUL	25JUL	Pago YAPE de 28503		5.00
25JUL	25JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,000.00	
25JUL	25JUL	IMPUESTO ITF *	0.15	
31JUL	31JUL	MANT. CUENTA JUL25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			3,957.15	405.00
SALDO				12,337.60

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

M-CPC-06/02

29/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú

E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
307,293

PAGINA	1 DE 1
CODIGO DE CUENTA	MONEDA
285-90833059-0-29	SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA	
DEL 01/08/25	AL 31/08/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		12,337.60
01AGO	01AGO	TELE000914770894	60.90	
03AGO	03AGO	TRAN.CTAS.PROP.BM *		339.10
05AGO	05AGO	DEPOSITO EFECTIVO		3,200.00
05AGO	06AGO	IMPUESTO ITF *	0.15	
22AGO	22AGO	Pago YAPE a 285997	130.00	
24AGO	24AGO	Pago YAPE a 285997	130.00	
29AGO	29AGO	MANT. CUENTA AGO25 1	0.00	
31AGO	31AGO	Pago YAPE de 28518		200.00
TOTAL MOVIMIENTO			321.05	3,739.10
SALDO				15,755.65

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará, conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9998. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

M-CPC-06/02

30/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú
E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

BUSTAMANTE ROZAS YANET YUDITZA

AV.NN MZ.G LT.17 URB.UCCHULLO GRANDE
CUZCO-CUZCO
CUZCO-CUZCO (J625LE) 285
334,219

PAGINA	1 DE 1
CODIGO DE CUENTA	MONEDA
285-90833059-0-29	SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA
DEL 01/09/25 AL 30/09/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		15,755.65
02SET	02SET	TELE0000914770894	60.90	
07SET	07SET	Pago YAPE a 191947	50.00	
07SET	07SET	Google TikTok Vide	0.34	
08SET	08SET	Pago YAPE de 19194		50.00
10SET	10SET	Pago YAPE a 193956	22.00	
11SET	11SET	DEPOSITO EFECTIVO		2,500.00
11SET	11SET	IMPUESTO ITF *	0.10	
12SET	12SET	Pago YAPE a 285947	8.00	
23SET	23SET	IZI*D MAFER PERFUM	41.40	
24SET	24SET	Pago YAPE de 28518		100.00
26SET	26SET	RETIRO EFECTIVO	400.00	
26SET	26SET	Pago YAPE a 285067	15.00	
29SET	29SET	CLAR000992292295	6.00	
30SET	30SET	MANT. CUENTA SET25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			603.74	2,650.00
SALDO				17,801.91

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tiene alguna duda o reclamo no dude en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9098. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

M-CPC-06/02

31/46

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú
E-mail: paragon@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

68. De lo observado en los estados de cuenta antes referidos, se advierte que en un periodo de seis meses la denunciante realizó operaciones por montos menores a S/ 500.00, siendo que la operación individual de mayor valor que se realizó con cargo a dicho producto fue de S/ 3,000.00 el 25 de julio de 2025 por banca móvil y en su totalidad por el importe de S/ 3,957.15 en el mes de julio de 2025; además, se observa que en el mes de abril de 2025 no se efectuó ninguna operación de cargo; así, el hecho que, el 03 de octubre de 2025, el Banco haya registrado en su sistema una transferencia interbancaria por el importe de S/ 23,150.00, que de forma individual incluso en su totalidad era por demás superior a las previamente efectuadas por la denunciante, discrepa de su comportamiento habitual de consumo; lo que ameritaba la adopción de medidas de seguridad de patrón de fraude por parte del Banco, que no cumplió con realizar.
69. Ahora bien, el Banco argumentó que, la operación cuestionada fue considerada como el punto de partida para la generación de un nuevo patrón de consumo por dicho monto para futuras operaciones, esto, en atención a la naturaleza dinámica de las cuentas bancarias, las mismas que sirven para que los usuarios puedan efectuar una diversidad de transacciones, las cuales no necesariamente se van a mantener similares en el tiempo sino que podrán variar en virtud de las necesidades del titular, agregando que la referida operación no excede el límite transaccional de este canal, de S/ 38,000.00 por transferencia a terceros.
70. Al respecto, cabe mencionar que, conforme a los criterios reiterados de la Comisión, las entidades financieras están obligadas a adoptar medidas de prevención, detección y respuesta proporcional al riesgo de fraude electrónico, especialmente frente a operaciones inusuales o contrarias al patrón de consumo del usuario, en tanto, el Banco debe implementar mecanismos proactivos que permitan identificar variaciones significativas (como en el presente caso) en el comportamiento transaccional del cliente (por ejemplo, transferencias en un solo día por un monto significativamente elevado que es distinto a los habituales), así como sistemas que evalúen la idoneidad y razonabilidad de las operaciones en tiempo real, en este caso, una transferencia interbancaria inusual por el importe de S/ 23,150.00, que constituye una operación objetivamente atípica que debió activar medidas de validación o alerta por parte del Banco.
71. En tanto es deber de la entidad financiera garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas, así cabe señalar que, la obligación de seguridad de los proveedores financieros es de carácter objetivo, y su incumplimiento se configura cuando no adoptan medidas suficientes para mitigar riesgos previsibles de fraude, más aún cuando la operación cuestionada se efectuó en circunstancias inusuales.
72. En ese sentido, la existencia de un patrón inusual de operaciones debió activar alertas o mecanismos preventivos, y la sola acreditación del uso de credenciales de seguridad que acreditarían la validez de las operaciones no demuestra que el Banco haya actuado con la diligencia debida. En tal sentido, se considera que el Banco no desvirtuó los fundamentos de la imputación ni acreditó la implementación de medidas efectivas para evitar la operación no reconocida por la denunciante.

73. Se destaca y recalca que el análisis de validez de una operación solo resulta procedente una vez que se ha determinado, de manera previa, que esta se encuentra dentro del patrón de consumo habitual del usuario. Conforme al criterio consolidado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, el examen de validez presupone la inexistencia de anomalías en el comportamiento transaccional del cliente, pues si la operación se aparta del patrón, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por no haber activado medidas de seguridad adicionales. En el presente caso, al no haberse acreditado por parte del Banco el patrón de consumo de la denunciante ni justificado por qué la operación no fue considerada inusual, no resulta procedente ingresar al análisis de validez de la operación, dado que el incumplimiento de las obligaciones preventivas determina, por sí mismo, la falta de idoneidad del servicio financiero.
74. Por ello, no resulta pertinente continuar con el análisis sobre la validez de la operación cuestionada por la denunciante, dado que la responsabilidad administrativa del Banco se determina directamente por su falta de adopción de mecanismos de seguridad preventivos respecto al patrón de fraude, lo que es suficiente para tener por acreditada su responsabilidad, el incumplimiento de este deber de idoneidad, bajo el nuevo criterio jurisprudencial, hace que el Banco sea directamente responsable por el cargo indebido de la operación, sin necesidad de mayores verificaciones.
75. Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Bustamante contra el Banco por infracción al artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.

Sobre haber procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución

76. En el presente caso, la secretaria técnica imputó como presunta conducta infractora que el Banco habría procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.
77. La señora Bustamante refirió que, se aproximó a la ventanilla por sugerencia de un personal del Banco, donde le pidió su tarjeta supuestamente para verificar que ya esté bloqueada, pero una vez recibida la tarjeta por el personal del Banco, procedió a cortarla, siendo que, ante su reclamo por el referido hecho, le dijo que es el protocolo del Banco y que igual ya no le servía, y de forma unilateral decidió desechar la tarjeta haciendo caso omiso a su solicitud de devolución.
78. El Banco en su descargo y observaciones al informe final de instrucción alegó que, el consumidor debe presentar los medios probatorios necesarios que den certeza a las afirmaciones que este realiza, así en el presente caso del escrito de denuncia y adjuntos no obra medio probatorio alguno que acredite la imputación efectuada, esto es, que hayan procedido a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución, inclusive, se advierte omisiones en el relato de la denunciante, puesto que luego de alegar que personal del Banco cortó y desechó la tarjeta, cambia de tema y no brinda más detalles; así a partir de lo expuesto, se podrá verificar que la denuncia se sustenta en meras alegaciones de la señora Bustamante, esto en tanto no

existe evidencia concreta que acredite que su personal (i) haya cortado la tarjeta de la denunciante y (ii) la haya desechado, de hecho, como se podrá apreciar, la denunciante adjunta imágenes de la tarjeta cortada, lo cual evidencia que la tarjeta de la señora Bustamante no fue desechada por su personal, dado que la denunciante la tiene en su poder, en vista de lo expuesto, no pueden ser considerados responsables por la presunta infracción que se imputa, ya que no existen pruebas, evidencias ni registros que demuestren, siquiera de manera indiciaria, que haya procedido unilateralmente a cortar y posteriormente desechar la tarjeta de la denunciante, por lo que corresponde declarar infundado el presente extremo. Añadiendo que, la denunciante mencionó que solicitó el plástico de su tarjeta para presentar su denuncia policial, no obstante, dicho elemento no era necesario para presentar dicha denuncia, de hecho, esta fue presentada, sin necesidad de adjuntar su tarjeta como medio probatorio, en ese sentido, no es cierto que el no tener la tarjeta objeto de denuncia le haya impedido interponer una denuncia ante la policía, ya que esta sí fue interpuesta. Ahora bien, la denunciante sí contaba con la tarjeta, lo cual se evidencia en que presentó una imagen de la tarjeta cortada, en ese sentido, pudo haber presentado dicha tarjeta ante la autoridad policial como medio complementario de su denuncia, en tanto, el hecho de que la tarjeta se encuentre cortada únicamente afecta su posibilidad de uso, de manera física, sin embargo, no limita su presentación como elemento probatorio que respalde o complemente la denuncia policial.

79. Al respecto la señora Bustamante señaló que, el Banco alega que, no existe evidencia concreta que acredite que su personal haya cortado la tarjeta, argumento que debe ser rechazado, en tanto, no solo afirmó el hecho, sino presentó un video como medio probatorio, por lo que no se está ante una alegación, sino ante un hecho probado, intentando el Banco desviar el análisis porque la tarjeta igual servía como prueba y que no era necesaria, en tanto, lo relevante es que intervino un bien sin autorización y destruyó un medio físico.
80. Por otro lado, la señora Bustamante, en sus observaciones al informe final de instrucción señaló que, el Banco sostiene que no existiría prueba respecto al corte de la tarjeta, sin embargo, queda desvirtuada con el video presentado, el cual acredita que la tarjeta fue intervenida y cortada por personal del Banco; asimismo, el hecho de que posteriormente conserve físicamente la tarjeta no desvirtúa la conducta denunciada, pues precisamente la tarjeta fue devuelta ya inutilizada, por tanto, no se trata de una mera afirmación, sino de un hecho acreditado mediante medio audiovisual incorporado al expediente.
81. En este punto cabe precisar que la conducta infractora radica en que el Banco habría procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.
82. Partiendo de ello, en primer orden la denunciante deberá acreditar con medio de prueba sólido y suficiente la ocurrencia de tal hecho, esto es, de que personal del Banco procedió unilateralmente a cortar y desechar su tarjeta, de acreditarse esto, y solo así, en segundo orden se le podrá exigir al Banco que justifique y sustente el proceder de su conducta, creando convicción de que no resulta irregular y por tanto que no resulta responsable administrativamente.

83. Con base en el argumento del Banco, ciertamente, de la revisión de la evidencia documental presentada por la denunciante no se tiene una sola prueba que acredite al menos indiciariamente que el personal del Banco procedió unilateralmente a cortar y desechar su tarjeta, a pesar de su solicitud de devolución.
84. Ahora si bien la denunciante adjuntó una fotografía de la que sería su tarjeta, la que se advierte que se encuentra cortada, y señaló en sus observaciones al informe final de instrucción que la tarjeta fue devuelta ya inutilizada, no obstante, ello no evidencia que la tarjeta haya sido cortada por personal del Banco; asimismo del video “BCP” adjuntado por la señora Bustamante a su denuncia y que reitera en sus observaciones al informe final de instrucción, esta última y la persona que la acompaña, al ser atendida por el personal del Banco, indica que le cortaron la tarjeta por lo que quiere presentar su reclamo y así lo hizo, vía telefónica, indicando la denunciante que el personal que bloqueó su tarjeta la cortó y desechó, a pesar de ser una evidencia para presentar su denuncia policial; sin embargo, estas son declaraciones de parte de la señora Bustamante que por sí solas no acreditan que fue el personal del Banco quien cortó y desechó su tarjeta, a pesar de su solicitud de devolución, conforme lo cuestionado por la denunciante; así dichos medios de prueba a los que hizo referencia la señora Bustamante, a criterio de este Despacho por sí solos no acreditan la conducta materia de denuncia; por lo que no resulta posible atribuirle responsabilidad al Banco por el hecho denunciado en este extremo.
85. Ello considerando que, el artículo 173°.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁴ precisa que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil —de aplicación supletoria al presente procedimiento¹⁵— dispone que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice¹⁶; por lo que, en materia de protección al consumidor, corresponde a los consumidores acreditar el defecto del servicio o producto brindado por los proveedores, para que así se traslade a

¹⁴ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 173.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

DISPOSICIONES FINALES. Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo.

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

¹⁶ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°.- Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado.

86. Siendo así, es exigible al consumidor que, al momento de presentar una denuncia ante la autoridad administrativa, cumpla con señalar de manera clara y precisa el defecto reclamado y sustentarlo. Esto no significa que el consumidor deba señalar de manera detallada el origen de la falta de idoneidad de producto o servicio materia de denuncia, sino que bastará que demuestre, aun cuando fuera de manera indiciaria, que dicho bien adquirido o servicio no está acorde a las condiciones ofrecidas y acordadas o a la garantía implícita o legal aplicable.
87. En ese orden de ideas, el ejercicio de la potestad sancionadora se restringe a aquellas situaciones en que las pruebas actuadas durante el procedimiento resulten suficientes para generar convicción en la autoridad administrativa, respecto de la responsabilidad del infractor.
88. Así, en el presente caso al no tenerse elementos conducentes que creen convicción en este Despacho respecto de la comisión del hecho denunciado; el sancionar al Banco sin que se haya acreditado la existencia de la infracción alegada vulneraría el principio de presunción de licitud recogido en el artículo 248° numeral 9 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁷, que establece que la administración debe presumir que los administrados actúan conforme a ley mientras no se cuente con evidencia en contrario.
89. Por tanto, este Despacho considera que no se le puede atribuir responsabilidad al Banco por el hecho materia de denuncia en el presente extremo, en tanto no obra ningún medio probatorio que acredite lo señalado por la denunciante.
90. Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Bustamante contra el Banco por infracción al artículo 19° del Código, al no haber quedado acreditado que haya procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.

Sobre la graduación de la sanción

91. El artículo 110° del Código, establece que las infracciones a dicha Ley podrán ser calificadas como leves, graves y muy graves e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, criterios que deben ser considerados al momento de graduar las sanciones, sin perjuicio de las medidas correctivas reparadoras y complementarias que ordene la Comisión y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder¹⁸.

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (...)

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

¹⁸ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 110.- Sanciones administrativas

92. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es; en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas.
93. Por su parte, el artículo 112° del Código, establece que, al momento de determinar la gravedad de la infracción y aplicar la multa correspondiente, debe seguirse determinados criterios y tomar en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes especiales¹⁹.

El INDECOPI puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código. Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el INDECOPI y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

¹⁹ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el órgano resolutorio puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes:

1. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso.
2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.
3. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad del consumidor.
4. Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.
5. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores.
6. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular.

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

1. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.
2. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.
3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:
 - a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa.
 - b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código.

94. Estos criterios sirven como parámetro de juicio para una mayor objetividad de la gravedad de la infracción y la imposición de la sanción, en garantía de los derechos del infractor.
95. En el presente caso se ha establecido la responsabilidad administrativa del Banco por infracción del artículo 19° del Código, por lo que corresponde efectuar la graduación de la sanción a imponer por dicha conducta.
96. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 14 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
97. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times D_t$ ".
98. En el presente caso por no adoptar medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a que el Banco no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00; la misma que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "moderada", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana

c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento del Código.
d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de eventuales incumplimientos.
e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al Código.
f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada.
5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas dependiendo de cada caso particular.

empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2024): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima" superó las 2 300 UIT (es decir los S/ 11,845,000.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2024); por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

PADRÓN SUNAT (2024): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC		
RUC	20100047218	Colocar el RUC del sancionado.
Nombre o razón social 1/	BANCO DE CREDITO DEL PERU	
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Facturación anual máxima (S/) 3/	103.000.000	

Notas:

- El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa.
- Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000.

1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.

2/ Tamaño de empresa en el 2024 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.

3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para la gran empresa, se considera una facturación máxima de 20 000 UIT o 103 000 000 soles.

Fuente: Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del 2024.

Considerando el nivel de afectación "moderada" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 19 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 11.60 UIT.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1.0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (11.60) por el factor de duración (1.0), se determina que la multa base es de 11.60 UIT.

99. Finalmente, en el presenta caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0.
100. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, resulta " $M = 11.60 \times 100$ ", es de 11.60 UIT.
101. En este punto resulta importante reproducir el "Reporte de Cálculo de Multas – Prestablecido" que determinó la sanción a imponer al Banco:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 247-2025/CPC-INDECOPI-CUS

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	CPC
RUC del sancionado	20100047218
Razón social del sancionado	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT.
Nivel de infracción	Moderada
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	11.60
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	11.60
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	11.60

102. Por tanto, corresponde sancionar al Banco con una multa de 11.60 UIT por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código, por haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.

Sobre las medidas correctivas a imponerse

103. El Código establece la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los proveedores cualquier medida correctiva complementaria y reparadora establecidas de acuerdo con los artículos 114°, 115° y 116° del mismo cuerpo normativo²⁰, en los casos en que aquellos hubieran infringido el Código.

²⁰ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el INDECOPI puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

M-CPC-06/02

104. El otorgamiento de una medida correctiva importa en el ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad administrativa. Toda actuación de tipo discrecional de la autoridad administrativa debe tener en consideración su necesaria adecuación a los márgenes que el ordenamiento jurídico señala en un Estado de Derecho y la trascendencia económica de las pretensiones en disputa que pudiera significar su solución en la vía judicial.

a. Reparar productos.

b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.

c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.

d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.

e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.

f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.

g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.

h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.

d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:

(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.

(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el INDECOPI, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El INDECOPI está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

105. En efecto, para emitir un pronunciamiento la autoridad administrativa debe tener en consideración, por ejemplo, si su mandato tiene posibilidad real de ser satisfecho por la parte obligada en virtud de las características propias del caso que sea objeto de pronunciamiento; si atendiendo a la trascendencia económica de las pretensiones en conflicto es conveniente que las mismas sean resueltas en el ámbito judicial; si el mandato podría involucrar la ejecución de una actuación contraria a derecho o que debiera requerir la intervención de terceros ajenos al conflicto; o, cualquier otra consideración que resultara relevante para el pronunciamiento.
106. En el presente caso, atendiendo a que se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco por infracción del artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00; por lo que corresponde ordenar en calidad de medida correctiva reparadora que, en un plazo de quince días hábiles de notificada la presente, el Banco cumpla con:
- (i) Devolver a la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas el importe de S/ 23,150.00 (Veintitrés mil ciento cincuenta con 00/100 Soles) correspondiente a la operación materia de denuncia, así como la anulación de cualquier concepto que se hubiera generado como consecuencia de dicha operación.
107. El Banco deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de imponer las multas coercitivas detalladas en el párrafo siguiente.
108. Debe advertirse al Banco que, en caso de no cumplirse con la medida correctiva ordenada, se podrá imponer una multa coercitiva no apelable no menor de entre 1 UIT y 3 UIT, en caso de persistir el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de 200 UIT, de conformidad a lo establecido en el artículo 117° del Código²¹.
109. La sanción impuesta al proveedor podrá ser ejecutada coactivamente por el Indecopi, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta el monto que cubra la obligación impaga.

Sobre la solicitud del pago de costas y costos

110. De conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Decreto Legislativo 807, modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Código²², en

²¹ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos.

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

²² **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido la denunciante o el Indecopi.

111. En atención a que la denuncia fue amparada en parte, corresponde al Banco pagar las costas y costos en que hubiese incurrido la parte denunciante en la tramitación del presente procedimiento.
112. En consecuencia, este Colegiado ordena al Banco que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar al denunciante la suma de S/ 36.00²³ por concepto de costas del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa²⁴.
113. Debe advertirse al Banco que en caso de no cumplir con el pago de costas y costos se podrá interponer una multa coercitiva no apelable no menor de 1 UIT, en caso de persistir el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de 50 UIT, de conformidad a lo establecido en el artículo 118° del Código²⁵.

Sobre la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi

114. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado²⁶.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

TERCERA.- Modificación del artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.
(...)

²³ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁴ Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por el denunciante en la tramitación del presente procedimiento.

²⁵ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

²⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

115. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
116. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

SE RESUELVE

PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas contra el Banco de Crédito del Perú por infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas contra el Banco de Crédito del Perú por infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber quedado acreditado que haya procedido unilateralmente a cortar y desechar la tarjeta de la denunciante a pesar de su solicitud de devolución.

TERCERO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa de 11.60 UIT²⁷ (Once punto sesenta Unidades Impositivas Tributarias) por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no adoptar medidas de seguridad respecto de una operación de transferencia realizada el 03 de octubre de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros N° 285- *****-0-29 de la denunciante por el monto de S/ 23,150.00.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

²⁷ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de **Código Único de Multa N° 20260000005039** para identificar la multa.

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 205° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos debe requerirse al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación a su cargo, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable; por lo que se requiere a la administrada sancionada, el cumplimiento espontáneo del pago de las multas impuestas mediante la presente resolución, sin perjuicio de lo cual se le informa que las mismas serán puestas en conocimiento de la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga, en caso de incumplimiento.

M-CPC-06/02

El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁸.

CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú en calidad de medida correctiva reparadora que, dentro del plazo de quince días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con:

- (i) Devolver a la señora Yanet Yuditza Bustamante Rozas el importe de S/ 23,150.00 (Veintitrés mil ciento cincuenta con 00/100 Soles) correspondiente a la operación materia de denuncia, así como la anulación de cualquier concepto que se hubiera generado como consecuencia de dicha operación.

Además, el Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se le otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú como pago de costas del procedimiento la devolución de la suma de S/ 36.00 (Treinta y Seis con 00/100 Soles) a la parte denunciante. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

SEXTO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁹.

SEPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina

²⁸ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

²⁹ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

Regional del Indecopi de Cusco es el de apelación³⁰, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³¹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida³².

Con la intervención de los señores comisionados³³: Rocío de María Vignes Pareja, Maurice Pacheco Niño De Guzmán, Javier Ernesto Castro Cuba León y María Haydee Rojas Huapaya³⁴.

ROCÍO DE MARÍA VIGNES PAREJA
Presidente

La presente **Resolución fue firmada de forma digital**, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, como puede verificarse en la primera página del presente documento que se encuentra en formato PDF³⁵.

³⁰ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

PRIMERA.- Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...).”

³¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 218. Recursos administrativos. - 218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

³² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 222.- Acto firme. - Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³³ De conformidad con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, en toda sesión se **levantará un acta** que contendrá **los acuerdos** que adopta la Comisión y en ella se dejará constancia de los **votos singulares**.

³⁴ De acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, las resoluciones que emiten las Comisiones **son suscritas únicamente por quien las preside**.

³⁵ **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES APROBADO POR DECRETO SUPREMO 052-2008-PCM**

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.